

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2438/2538

บริษัท ชันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

โจทก์

นาย พุทธวงศ์ เจริญสวัสดิ์ศิริ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้ารื้อถอนเสาคอนกรีตกับรั้วลวดหนามและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทางพิพาทซึ่งเป็นทางสาธารณะและทางการจำยอมเมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนเสาและรั้วลวดหนามออกไปจากทางพิพาทคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกโจทก์มิได้อุทธรณ์คำพิพากษาว่าทางพิพาทเป็นทางการจำยอมประเด็นเรื่องทางพิพาทเป็นทางการจำยอมหรือไม่จึงยุติแม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยว่าทางพิพาทมิใช่ทางการจำยอมก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ฎีกาของโจทก์ที่ว่าทางพิพาทเป็นทางการจำยอมจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคแรก

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง ห้า รื้อถอน เสา คอนกรีต กับรั้ว ลวดหนาม และ สิ่ง ที่ ปลูกสร้าง ทางพิพาท ออก ไป ให้ พัน ทำให้ ทางพิพาทมี สภาพ ดี เหมือนเดิม หาก จำเลย ทั้ง ห้า ไม่ทำ ก็ ให้ ถือเอา คำพิพากษาเป็น การแสดงเจตนา โดย ให้ โจทก์ รื้อถอน สิ่ง ที่ ปลูกสร้าง ไป ได้ ให้ จำเลยทั้ง ห้า เป็น ผู้ เสีย ค่าใช้

จ่าย กับ ให้ จำเลย ทั้ง ห้า ชดใช้ ค่าเสียหายจำนวน 240,000 บาท และ ค่าเสียหาย เดือน ละ 20,000 บาท นับ ถัด จากวันฟ้อง จนกว่า จำเลย ทั้ง ห้า จะ รื้อถอน เสา คอนกรีต รื้อ ลวดหนาม และสิ่ง ที่ รุกล้ำ ออก ไป แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง ห้า ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า ที่พิพาท เป็น ทางสาธารณะ พินาศ ให้จำเลย ทั้ง ห้า ร่วมกัน รื้อถอน เสา และ รื้อ ลวดหนาม รวมทั้ง สิ่ง อื่น ใดออก ไป จาก ที่พิพาท อัน เป็น ทางสาธารณะ ตาม รูป แบบ แผนที่ พินาศ เอกสารหมาย จ. 19 และ ทำให้ ที่ พินาศ มี สภาพ ดี เหมือนเดิม กับ ให้ ร่วมกัน ใช้ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 5,000 บาท นับแต่ เดือน กันยายน 2529เป็นต้น ไป จนกว่า จะ รื้อถอน และ ทำ ที่ พินาศ ให้ ดี เหมือนเดิม จนกว่า จะแล้ว เสร็จ คำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก

จำเลย ทั้ง ห้า อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พินาศกลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ฟังได้ เป็น ยุติว่า บริษัท โจทก์ ประกอบ กิจการ ผลิต อาหาร สำเร็จรูป โดย โรงงาน ตั้ง อยู่บน ที่ดิน ของ นาง ปณิดา ปัญญาดีลัก กรรมการ บริษัท โจทก์ ใน โฉนด เลขที่ 9696 ตำบล ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ทาง ด้าน ทิศตะวันออก ของ ที่ดิน อยู่ ติด ทางสาธารณะ ซอย วัดท่าข้าม (เปโตร 2) จำเลย ทั้ง สอง เป็น เจ้าของ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 2243 ตำบล ยายชา อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม อยู่ ตรงกันข้าม กับ ที่ ตั้ง โรงงาน บริษัท โจทก์ ที่ดินของ จำเลย ทั้ง ห้า ด้าน ทิศตะวันตก ติด ทาง สาธารณะ ซอย วัดท่าข้าม (เปโตร 2) เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2528 จำเลย ทั้ง ห้า นำ

เสา ไป บัก ร้ว กัน เขต ที่ดิน ของ ตน ลง บน ถนน คอนกรีต ผัง ตรงกันข้าม กับ
ประตูโรงงาน บริษัท โจทก์ เป็น เนื้อที่ ประมาณ 3 ตารางวา มี ปัญหา ต้องวินิจฉัย
ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า ที่พิพาท ที่ จำเลย บัก เสา ล้อม ร้ว เนื้อที่ประมาณ 3
ตารางวา เป็น ทางสาธารณะ ซอย วัดท่าข้าม (เปโตร 2) หรือไม่ ที่พิพาท มิได้ เป็น
ทางสาธารณะ แต่ อยู่ ใน เขต โฉนด ที่ดิน ของ จำเลย ทั้ง ห้า

ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า ที่พิพาท เป็น ทางการจำยอม นั้น เห็นว่า คดี นี้โจทก์ ตั้ง
ประเด็น มา ใน ฟ้อง ว่า ที่พิพาท เป็น ทางสาธารณะ และ เป็น ทางการจำยอม เมื่อ
ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า ที่พิพาท เป็น ทางสาธารณะพิพาท ให้ จำเลย รื้อถอน เสา
และ ร้ว ลวดหนาม ออก ไป จาก ที่พิพาท อันเป็นทางสาธารณะ คำขอ อื่น นอกจาก
นี้ ให้ยก แต่ โจทก์ มิได้ อุทธรณ์ คำพิพากษาศาลชั้นต้น ว่า ที่พิพาท เป็น ทางการ
จำยอม ฉะนั้น ประเด็น ใน เรื่องที่พิพาท เป็น ทางการจำยอม หรือไม่ จึง ยุติ ไป
ตาม คำพิพากษา ของศาลชั้นต้น แม้ ศาลอุทธรณ์ จะ ได้ วินิจฉัย ว่า ที่พิพาท มิใช่
ทางการจำยอมก็ ถือไม่ได้ว่า เป็น ข้อ ที่ ได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้ว โดยชอบ ใน
ศาลอุทธรณ์ฎีกา ของ โจทก์ ข้อ นี้ จึง ต้องห้าม ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย เมื่อ ฟัง ว่า ที่พิพาทมิได้
เป็น ทางสาธารณะ แล้ว ก็ ไม่จำต้อง วินิจฉัย ฎีกา ของ โจทก์ ใน เรื่องค่าเสียหาย
อีก ต่อไป ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก ฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ
โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ